

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI

Composta dai magistrati:

dott.ssa Pagliari Anna Maria

dott. Tilocca Alberto

dott.ssa Giammarco Chiara

Presidente

Consigliere relatore

Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di appello N.R.G. 4692/2020, trattenuto in decisione alla udienza cartolare del 27-4-2023 a seguito dello scambio e il deposito in telematico di note scritte tra le parti come da decreto del 20-3-2023 e vertente:

TRA

Parte_1, nata a Roma il 27-8-1966, c.f. *C.F._1*, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Indaco, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, per procura allegata telematicamente al ricorso di appello – appellante.

E

Controparte_1, nato a Napoli il 9-8-1953, c.f. *C.F._2*, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio Rizzo e Marina Lucidi, elettivamente domiciliato nello studio del primo, in Roma, via Antonio Bertoloni n. 1/e, palazzina G, per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione – appellato, appellante incidentale.

E

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma – Intervenuto.

Fatto

Dal rapporto sentimentale tra *Controparte_1* e *Parte_1* (che sostiene con l'odierno atto di appello essere iniziato nel 1994) è nata, il 24-9-2002, [...] *Per_1*. *Controparte_1* e *Parte_1* contraevano matrimonio in Roma l'8-3-2006.

Instaurato con ricorso del 7-7-2014 giudizio di separazione personale da *Parte_1* [...], resistente *Controparte_1*, il Presidente del Tribunale di Roma con ordinanza n. 4813/2015 del 18-2-2015 pronunciava i provvedimenti presidenziali provvisori; in particolare affidava la figlia minore *Per_1* ad entrambi i coniugi con collocamento presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare, sita in Roma, via di Propaganda n. 16; disponeva che il padre, che viveva prevalentemente all'estero, potesse vedere e tenere con sé la figlia quanto voleva previo accordo con l'altro genitore, in difetto regolamentando il diritto di frequentazione del padre durante la sua permanenza in Italia; poneva a carico di *Controparte_1* per il mantenimento della moglie un assegno mensile di euro 10.000,00 e per il mantenimento della figlia un assegno mensile di euro 3.000,00, in entrambi i casi con decorrenza dalla pronuncia e con la rivalutazione secondo indici *Org_1*; poneva a carico di *Controparte_1* (che aveva altri quattro figli e doveva corrispondere un assegno divorzile alla ex moglie ed un assegno di mantenimento per uno dei figli, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente) tutte le spese straordinarie della figlia minore *Per_1*.

Proposto reclamo da *Parte_1*, la Corte di Appello di Roma, con la ordinanza n. 274/2016 del 29-1-2016, in parziale riforma della ordinanza presidenziale, determinava l'assegno mensile di mantenimento a carico di *Controparte_1* per il mantenimento della moglie nella maggiore misura di euro 13.000,00, oltre rivalutazione secondo indici

Org_1 , a far data dalla pronuncia reclamata; poneva a carico di *Controparte_1* metà delle spese di lite, liquidate per l'intero in euro 3.308,00, oltre accessori.

Con sentenza non definitiva n. 15079/2015 del 9-7-2015 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale delle parti.

Con ricorso depositato in data 3-3-2016 *Controparte_1* adiva il Tribunale ordinario di Roma per chiedere lo scioglimento del matrimonio; resistente *Parte_1* , il Presidente del Tribunale di Roma, con ordinanza pronunciata a seguito della udienza presidenziale del 29-9-2016, confermava i provvedimenti della separazione come modificati in sede di reclamo dalla ordinanza dalla Corte di Appello di Roma del 29-1-2016.

Con sentenza definitiva n. 7347/2020 depositata il 19-5-2020, pronunciata nel giudizio di separazione, il Tribunale di Roma rigettava le domande di addebito proposte da entrambe le parti; dichiarava cessata la materia del contendere sulla regolamentazione dell'affidamento della figlia *Per_1* e sull'assegnazione della casa coniugale; determinava in euro 25.000,00 mensili, a far data dalla domanda (7-7-2014) e sino alla ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di divorzio, l'assegno a carico di *Controparte_1* per il mantenimento della moglie, e determinava in euro 6.000,00 mensili a far data dalla domanda e sino alla ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di divorzio, l'assegno a carico di *Controparte_1* a titolo di contributo al mantenimento della figlia *Per_1* , in entrambi i casi con la rivalutazione annuale *Org_1* , ed oltre alla totalità delle spese straordinarie per la figlia; condannava *Controparte_1* alle spese di lite nella misura della metà liquidata in complessivi euro 3.627,00; poneva definitivamente a carico del resistente le spese della c.t.u. contabile ed a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese della c.t.u. psicologica sulla persona della figlia minore. Riguardo alla dichiarata cessata materia del contendere, il Tribunale precisava che [...]

CP_1 nelle more aveva proposto davanti allo stesso Tribunale domanda di divorzio e che nel corso di tale giudizio erano state emesse, in data 29-9-2016 ordinanza presidenziale, ed in data 13-3-2017 sentenza non definitiva sullo status (sentenza nr. 5058/2017), derivandone, poiché il collocamento ed il regolamento del diritto di visita della minore e l'assegnazione della casa coniugale erano stati disciplinati in via esclusiva dalla predetta ordinanza presidenziale, che era venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sulle relative questioni da parte del Giudice della separazione.

Con sentenza definitiva n. 7350/2020 in data 21-4-2020, depositata il 19-5-2020, il Tribunale di Roma affidava la figlia minore *Per_1* ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre disponendo nei suoi confronti la libera frequentazione del padre previo accordo con la figlia stessa ed avviso alla madre; assegnava a *Parte_1* la casa familiare sita in Roma, via di Propaganda n. 16, interni 11 e 12; poneva a carico di [...]

CP_1 , a far data dalla ordinanza presidenziale divorzile del 29-9-2016, un assegno di mantenimento in favore della figlia *Per_1* dell'importo di euro 6.000,00 mensile, da corrispondere a *Parte_1* entro il giorno 5 di ogni mese e con la rivalutazione annuale secondo indici *Org_1* ; poneva a carico di *Controparte_1* un assegno divorzile di euro 5.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici *Org_1* e da corrispondere a *Parte_1* entro il 5 di ogni mese, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio, ferma restando per il pregresso e sino all'adozione della ordinanza presidenziale divorzile - emessa in data 29-9-2016 e confermativa dei provvedimenti della separazione a quella data vigenti - l'efficacia dell'ordinanza presidenziale e, per il periodo antecedente a quest'ultima, i provvedimenti adottati con la sentenza di separazione; compensava le spese.

Con ricorso depositato il 24-9-2020 *Parte_1* proponeva appello avverso la sentenza n. 7350/2020 del 19-5-2020; la appellante chiedeva di determinare l'assegno di mantenimento dovuto da *Controparte_1* a favore della figlia *Per_1* nella somma mensile di euro 25.000,00, o nell'altra somma ritenuta di giustizia, a decorrere dal 29-9-

2016, data della ordinanza presidenziale divorzile, e quindi a decorrere dal mese di ottobre 2016 oltre rivalutazione secondo indici *Org_1* ; di determinare l'assegno divorzile dovuto da *Controparte_1* in favore della appellante nella somma mensile di euro 90.000,00, o nell'altra somma ritenuta di giustizia, a decorrere dal 29-9-2016, data della ordinanza presidenziale divorzile, e quindi a decorrere dal mese di ottobre 2016 oltre rivalutazione secondo indici *Org_1* .

Si costituiva *Controparte_1* con memoria depositata in data 27-5-2022, entro il termine (30-5-2022) a tal fine fissato con la ordinanza presidenziale del 3-11-2020, chiedendo di rigettare l'appello principale; in accoglimento dell'appello incidentale chiedeva di accertare che *Parte_1* non aveva diritto all'assegno divorzile e per l'effetto condannarla alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla domanda introduttiva del giudizio di divorzio (3-3-2016), ovvero, in via graduata e subordinata, dalle date di pronuncia dei provvedimenti presidenziali in sede divorzile (ordinanza del 29-9-2016), dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio (sentenza n. 5058/2017), ovvero ancora dalla diversa data ritenuta di giustizia, e con gli interessi dalle singole scadenze al saldo; in via subordinata, di determinare in euro 1.500,00 mensili l'assegno divorzile dovuto a *Parte_1* , con le medesime suddette decorrenze, e con domanda di restituzione del maggiore importo corrisposto a tale titolo; di disporre la revoca della assegnazione a *Parte_1* della ex casa coniugale, sita in Roma, via di Propaganda n.16, interni 11 e 12, e di condannare la medesima a restituire la disponibilità alla società proprietaria [...] *Organizzazione_2* in subordine di assegnare a *Parte_1* il solo appartamento interno 11, con rilascio dell'appartamento interno 12 alla predetta società proprietaria; di determinare l'assegno di mantenimento dovuto per la figlia *Per_1* in euro 2.000,00 mensili o in subordine nella diversa somma ritenuta di giustizia, con le stesse decorrenze sopra indicate e con indicizzazione, disponendo che l'assegno sia corrisposto direttamente in favore di *Persona_1* . Con le note in data 20-4-2023 *Controparte_1* chiedeva anche la condanna di *Parte_1* al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, commi 1, 2 e 3, c.p.c.. Con atto in data 11-4-2021 il P.G. formulava parere contrario all'accoglimento degli appelli principale ed incidentale. La causa veniva riservata in decisione alla udienza del 27-4-2023 trattata con modalità cartolari; le parti depositavano preventivamente note scritte.

Diritto

Il Tribunale con la sentenza qui impugnata ha motivato la decisione sulla base delle seguenti considerazioni:

va confermato l'affido condiviso della figlia minore *Per_1* ad entrambi i genitori ed il suo collocamento prevalente presso la madre, come concordemente chiesto dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni;

in ragione del collocamento della figlia minore presso la madre, va confermata l'assegnazione a *Parte_1* della casa familiare, sita in Roma, via di Propaganda n. 16, interni 11 e 12, trattandosi di provvedimento finalizzato a garantire alla minore la conservazione dell'originario ambiente domestico; non vi è prova che l'abitazione, ove pure costituita da distinte unità catastali, non sia stata interamente utilizzata dalla famiglia prima della separazione, peraltro sussistendo l'inammissibilità della domanda di rilascio dell'interno 12 alla società proprietaria per difetto di legittimazione;

la c.t.u. contabile eseguita è risultata immune da vizi formali e di ordine logico-metodologico, è stata legittimamente svolta sulla scorta della documentazione acquisita a mezzo della Polizia Tributaria ed il c.t.u. ha dato risposte condivisibili alle osservazioni dei c.t.p. (paragrafo 17 dell'elaborato);

dalla c.t.u. era dunque emerso che:

Parte_1 era titolare di 6 conti correnti, di cui 4 in via esclusiva e 2 esteri cointestati con *Controparte_1*; da tali conti risultavano saldi (imputati al 50% per i 2 conti cointestati), pari ad euro – 17.932,21 al 31-12-2015 e ad euro 21.347,20 alla data del 30-4-2016;

costituivano poste attive del patrimonio della resistente una polizza assicurativa mista, riscattata nel novembre 2014 (valore di riscatto euro 10.569,78) ed una polizza *Org_3* ramo rendita vitalizia, per la quale erano stati versati da *Controparte_1* premi per un importo complessivo di euro 23.951,78;

Parte_1 aveva la disponibilità di un autoveicolo Smart del valore di euro 6.590,00 nel 2015 e di euro 5.438,33 nel 2016;

Parte_1 aveva partecipazioni societarie nella misura del 100% nella [...] *Org_4*, cancellata il 12-10-2015, con valore della quota stimata in euro 10.000,00, e partecipazioni societarie al 50% nella *Org_5* valore della quota euro 5.000,00; entrambe le società avevano ad oggetto la produzione ed il commercio di articoli di pelletteria, pellicce, calzature ed altro;

il complessivo patrimonio di *Parte_1*, costituito dai saldi attivi di c/c, da rapporti assicurativi, da beni mobili registrati, da partecipazioni societarie e da altri rapporti finanziari come analiticamente individuati nella c.t.u. (paragrafi 6, 7, 18 e 19) era complessivamente pari ad euro 6.370,00 nel 2015 e ad euro 26.347,00 nel 2016;

il c.t.u. ha quantificato la capacità reddituale di *Parte_1*, in assenza di dichiarazioni dei redditi, applicando analogicamente il procedimento di accertamento sintetico utilizzato dalla Amministrazione finanziaria, per risalire da un fatto noto, costituito dalla manifestazione della capacità di spesa, ad un fatto ignoto, ovvero l'esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggiore reddito; in virtù di tale accertamento, è stato stimato un reddito di *Parte_1* induttivamente determinato in euro 11.892,00 nel 2013, di euro 50.264,00 nel 2014, di euro 110.000,00 nel 2015 (percepito a titolo di assegni di mantenimento) e di zero euro nel 2016;

Controparte_1 è risultato essere titolare di 10 conti correnti (8 in via esclusiva, 2 esteri cointestati con *Parte_1*) con saldi (imputati al 50% per i 2 conti cointestati) di euro 526.854,38 al 31-12-2015 e di euro 289.012,77 al 31-12-2016; tali saldi costituiscono poste attive del patrimonio del ricorrente, al pari di 8 polizze il cui valore è stato quantificato in euro 590.994,87 per il 2015 ed euro 3.040.994,87 per il 2016;

Controparte_1 era titolare delle seguenti partecipazioni societarie: quota del 50% della *Organizzazione_6* del valore nominale di euro 22.950,00; quota del 100% della *Org_2*

Organizzazione_2 a socio unico del valore contabile del patrimonio netto di euro 27.598.998,00 al 31-12-2015; quota del 100% della *Controparte_2* proprietaria del 100% del capitale sociale della *Parte_2* acquistato il 27-11-2012; quota del 100% del capitale sociale della *Organizzazione_7*, quota del 100% del capitale sociale della *Controparte_3* quota del 100% del capitale sociale della

Org_8 quota del 100% del capitale sociale della *Organizzazione_9* quota del 100% del capitale sociale della *Controparte_4* quota del 100% del capitale sociale della

Parte_3 quota del 100% della *Controparte_5* quota del 50% della [...]

Controparte_6, quota del 33,33% del capitale sociale della *Controparte_7* quota del 33,33% del capitale sociale della *Controparte_8* quota del 25% del capitale sociale della

Org_10 quota del 25% del capitale sociale della *Org_11* azioni per il 0,28% del capitale sociale della *Organizzazione_12* ha inoltre partecipazioni,

desunte dalla nota integrativa al bilancio di esercizio al 31-12-2015, nelle società estere

Organizzazione_13 *Organizzazione_14* *Org_15* [...]

Organizzazione_16 *Organizzazione_17*, *Org_18*, *Organizzazione_19*, *Org_20*

[...]

il valore della quota della società holding di partecipazioni *Controparte_2* per il periodo 2012-2016, è stato stimato dal c.t.u. come valore di mercato in euro 6.813.234,00; il complessivo valore annuo delle partecipazioni sociali di *Controparte_1* è stato quantificato in totali 34.435.176,00 euro nel periodo 2012-2016 e il patrimonio complessivo, costituito dai saldi attivi di conto corrente, dai rapporti assicurativi, da partecipazioni societarie e da altri rapporti finanziari come analiticamente individuati nella c.t.u. (paragrafi 10,11,15,17,19), risulta essere complessivamente pari ad euro 123.405.707,00 nel 2015 e ad euro 125.641.866,00 nel 2016;

il c.t.u. ha altresì considerato quale posta patrimoniale attiva il credito di [...] *CP_1* di euro 78 milioni di euro nei confronti di *Controparte_2* prezzo non incassato a fronte del trasferimento alla stessa della proprietà del 100% della [...] *Parte_2* atteso che il valore della partecipazione in *Controparte_2* [...] è stato determinato con riferimento al patrimonio netto dei debiti, per cui alla cancellazione del credito di *Controparte_1* corrisponderebbe la cancellazione del debito della società ed il corrispettivo pari aumento del valore della quota di partecipazione posseduta dallo stesso;

il c.t.u. ha quantificato la capacità reddituale di *Controparte_1* applicando analogicamente il procedimento di accertamento sintetico utilizzato dalla Amministrazione finanziaria ed il suo reddito stimato, sulla base in questo caso dei redditi dichiarati, è stato induttivamente determinato in euro 400.074,00 nel 2015 e di euro 283.825,00 nel 2016; nella stima del reddito induttivo sono state considerate 3 carte di credito intestate a [...] *Pt_4* utilizzate di fatto da *Controparte_1*; questi corrispondeva alla prima moglie a titolo di assegno divorzile e di mantenimento del figlio ancora con la stessa convivente, l'importo mensile di euro 11.500,00 (la sentenza di divorzio congiunto del 26-1-2001 aveva previsto un assegno divorzile per l'ex coniuge di euro 10.000,00 ed un assegno mensile di mantenimento per i figli *Per_2* e *Per_3* di euro 10.000,00); era dunque emerso che *Controparte_1* era titolare di un patrimonio di oltre 3.303 volte maggiore di quello di *Parte_1* ed aveva un tenore di vita stimabile induttivamente di gran lunga superiore (di 123 volte) di quello della moglie (paragrafo 19 della c.t.u.).

Il Tribunale ha ricordato che *Parte_1* aveva chiesto inizialmente il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 45.000,00, aumentato in sede di precisazione delle conclusioni in euro 90.000,00; *Controparte_1* aveva invece chiesto il rigetto della domanda di assegno divorzile ed in subordine di determinarlo in euro 2.000,00 mensili.

Ha aggiunto il Tribunale essere pacifico che prima del matrimonio *Parte_1* aveva espletato attività lavorativa, nel settore pubblicitario, poi come amministratrice di una piccola società, quindi in *Parte* e che dopo il matrimonio aveva intrapreso una attività, finanziata dal marito, di commercializzazione di borse di lusso attraverso 2 società a tal fine costituite; la *Org_4* costituita nel 2008, di cui è stata amministratrice e liquidatrice, è stata cancellata dal Registro delle imprese il 12-10-2015, e non vi era riscontro che la resistente avesse continuato a svolgere la medesima attività; la società *Org_5* costituita nel 2007, di cui aveva la quota del 50%, era inattiva e ancora in vita a causa di un contenzioso aperto con un'altra società; al riguardo il teste *Testimone_1* aveva dichiarato di essere solo formalmente l'amministratore della *Org_5* perché di fatto la società era amministrata da *Parte_1*, la quale negava però la circostanza; il teste ha anche confermato che la società aveva la disponibilità gratuita di un appartamento sito in Roma, via Francesco Crispi n. 9, di proprietà della *Org_2* dallo stesso teste amministrata tuttavia non sapendo confermare se l'immobile fosse utilizzato come showroom o magazzino non avendovi mai fatto accesso; anche il teste *Testimone_2* non era stato in grado di riferire in che modo l'appartamento fosse utilizzato; la teste *Testimone_3*, sorella della appellante principale, aveva invece dichiarato di avere fatto accesso nell'appartamento in una

occasione negli anni 2007-2008, quando lavorava per *Parte* ma che vi dormiva uno dei figli di *Controparte_1*; non vi era pertanto prova che l'appartamento fosse utilizzato da *Parte_1* per esercitarvi l'attività commerciale e poiché dalla c.t.u. non era emerso, per gli anni 2015 e 2016, alcun reddito induttivamente accertato, doveva ritenersi che la resistente, a parte le somme ricevute a titolo di mantenimento, fosse priva di redditi propri; tenuto conto della età (quasi 54 anni), che non lasciava presumere un suo facile reinserimento nel mondo del lavoro, tale da garantirle una congrua posizione previdenziale e nonostante l'esperienza lavorativa pregressa, doveva quindi ritenersi sussistere il suo diritto all'assegno divorzile.

Riguardo alla misura di questo, il Tribunale ha ritenuto che nei circa sette anni di vita matrimoniale - i coniugi avevano cessato di vivere insieme dal novembre 2013 - era verosimile che fosse stata *Parte_1* ad occuparsi in maniera prevalente dell'accudimento della figlia *Per_1*, così consentendo al marito di dedicarsi alla gestione delle sue attività imprenditoriali; si doveva però considerare, ha proseguito il Tribunale, che *Controparte_1* aveva supportato finanziariamente la moglie consentendole di iniziare l'attività di commercio di borse di lusso; non poteva allora ritenersi che il matrimonio avesse determinato una compressione delle aspettative professionali di *Parte_1*, la quale per sua stessa prospettazione aveva lasciato il lavoro diversi anni prima di sposare *Controparte_1*, a seguito della nascita della figlia nel 2002; in ragione di tali considerazioni, il Tribunale ha quantificato l'assegno divorzile nell'importo mensile di euro 5.000,00 rivalutato annualmente, ed a far data dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio, ferma restando per il pregresso, ha precisato il Tribunale, l'efficacia della ordinanza presidenziale del 29-9-2016 e per il periodo ancora precedente i provvedimenti adottati con la sentenza di separazione, efficace sino alla emissione della ordinanza presidenziale divorzile.

Doveva poi dichiararsi inammissibile la domanda di *Controparte_1* di restituzione della differenza tra il maggiore importo corrisposto ed il minore importo riconosciuto a titolo di assegno divorzile, sia perché formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, sia perché estranea al giudizio di divorzio, nel quale è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domanda soggetta a rito diverso (quale quella restitutoria e risarcitoria).

Riguardo al mantenimento in favore della figlia *Per_1*, e premesso che a tale titolo *Parte_1* aveva chiesto un assegno mensile di euro 25.000,00 (così aumentata l'iniziale domanda di euro 15.000,00), il Tribunale ha affermato che la famiglia aveva goduto in costanza di matrimonio di un elevatissimo tenore di vita, così come emergeva dagli enormi volumi di spesa registrati negli estratti conto personali dei coniugi, nonché dalla disponibilità, oltre che della casa coniugale di circa 300 mq sita a Roma nelle immediate vicinanze di piazza di Spagna, di una villa in Maremma ed in Sardegna, di una casa a *Org_18* di barche, di un elicottero utilizzato per gli spostamenti (essendo un dato del tutto neutro a questi fini, precisava il Tribunale, che tali beni fossero intestati a persone giuridiche invece che alla persona fisica di *Controparte_1*), di costosi gioielli regalati alla moglie; considerati pertanto l'elevatissimo tenore di vita cui la figlia era abituata e che il padre poteva garantirle in ragione dei propri redditi, l'ingentissimo patrimonio, la mancanza di capacità retributiva autonoma della madre, le esigenze della figlia rapportate alla sua età ed al suddetto elevatissimo tenore di vita, e tenuto conto che la stessa può usufruire del godimento gratuito della casa familiare di proprietà della società immobiliare di *Controparte_1*, il contributo a carico di quest'ultimo per il mantenimento della figlia doveva determinarsi nell'importo mensile di euro 6.000,00, a far data dalla ordinanza presidenziale divorzile, da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici *Org_1*; inoltre dovevano porsi a carico di *Controparte_1* tutte le spese straordinarie per la figlia secondo le indicazioni del vigente Protocollo tra il Tribunale ed il

Consiglio dell'Ordine Forense; ritenuta infine la reciproca soccombenza, il Tribunale compensava le spese di lite, rigettando la domanda di *Parte_1* di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Con il primo motivo di appello principale *Parte_1* censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stato riconosciuto a titolo di mantenimento della figlia *Per_1* un assegno mensile di euro 6.000,00: sostiene l'appellante che in ragione del tenore di vita tenuto da *Per_1* durante la convivenza dei genitori (elevatissimo ed estremamente lussuoso); delle attuali esigenze di *Per_1* (diciottenne il 24-9-2020 e prossima agli studi universitari); dei tempi di permanenza della stessa presso la madre (la quale in quanto collocataria è onerata di maggiori spese di cura e di organizzazione domestica, tenuto conto che *Controparte_1*, il quale vive e lavora prevalentemente in Florida - *Orga* vedeva la figlia sporadicamente e disattendeva sistematicamente i provvedimenti giudiziari sulla frequentazione della figlia e non ha mai versato le spese straordinarie); delle risorse economiche dei genitori (*Controparte_1* ha un patrimonio di oltre 130 milioni di euro, maggiore di oltre 3.303 volte quello della appellante ed ha un tenore di vita superiore di 123 volte di quello della appellante); l'assegno di mantenimento in favore della figlia doveva essere quantificato in euro 25.000,00 al mese a far data dalla ordinanza presidenziale divorzile del 29-9-2016, quindi a decorrere dal mese di ottobre 2016 compreso, oltre rivalutazione *Org_1* ed interessi.

Con il secondo motivo di appello *Parte_1* censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui le è stato riconosciuto un assegno divorzile di euro 5.000,00 al mese. L'appellante sostiene che in ragione della disparità tra le posizioni economiche complessive delle parti (*Controparte_1* è titolare di un patrimonio di oltre 3.303 volte maggiore di quello della appellante ed ha un tenore di vita stimabile di ben 123 volte superiore a quello della appellante); delle scelte di conduzione di vita familiare, condivise in costanza di matrimonio (*Parte_1* iniziava nel 1994, all'età di 28 anni, una lunga convivenza con *Controparte_1*; fin dall'inizio del rapporto sentimentale, *Parte_1* [...] ha lavorato con *Controparte_1* fino a quando, per scelte condivise dai coniugi e per espressa volontà di *Controparte_1*, si è dedicata alla organizzazione della vita familiare, alla cura e all'accudimento della figlia *Per_1* e dell'appellato, che si è potuto dedicare a tempo pieno alla propria attività imprenditoriale); in ragione della inesistente potenzialità di implementare le proprie risorse e recuperare il pregiudizio professionale ed economico (nel senso che le idonee competenze della richiedente, oggi oramai cinquantacinquenne, se fossero state per tempo conservate ed impiegate, qualora gli impegni domestici e di gestione della figlia fossero stati suddivisi tra i genitori, potendo così essere più libera di sviluppare la propria professionalità, avrebbero potuto garantirle un lavoro di concetto di medio/alto livello ed una professione autonoma); e, ancora, del tenore di vita, elevatissimo e lussuosissimo, mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio (si citano la prestigiosa abitazione coniugale nei pressi di Piazza di Spagna a Roma, le ville in Costa Smeralda e in Maremma, la villa a *Org_18* le vacanze invernali ed estive nelle località più prestigiose, il personale di servizio in ogni abitazione - a Roma 2 persone fisse, a *Org_18* 5 persone fisse -, l'autista, la guardia del corpo, l'elicottero, le barche, le autovetture di lusso, gli abiti griffati, i gioielli esclusivi, la vita mondana, feste e ristoranti), l'assegno divorzile in suo favore doveva essere quantificato nella somma di euro 90.000,00 al mese a far data dalla ordinanza presidenziale divorzile del 29-9-2016, quindi a decorrere dal mese di ottobre 2016 compreso, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi.

A sua volta *Controparte_1* con l'appello incidentale sostiene che: nessun assegno divorzile è dovuto a *Parte_1* perché impegnata in attività lavorative sommerse, che non hanno costituito oggetto di accertamento da parte del c.t.u., e sono idonee ad assicurarle redditi più che sufficienti per garantirle adeguato sostentamento; inoltre lo stato di disoccupazione prospettato dal Tribunale al fine del

riconoscimento dell'assegno divorzile, non può che imputarsi alla colpevole inerzia di *Parte_1*, che non ha dimostrato che la condizione di disoccupazione non le era imputabile, e che al momento della separazione dal marito aveva ancora 47 anni, e dunque era in grado di poter trovare lavoro disponendo di una cospicua professionalità, tenuto conto che la figlia all'epoca della sentenza di divorzio era già in procinto di trasferirsi a Londra per frequentare l'università, e la appellata non ha dovuto sopportare particolare sacrifici a sostegno dell'attività imprenditoriale dell'ex marito (primo motivo);

l'assegno di divorzio è stato determinato nella sovrabbondante misura mensile di euro 5.000,00; il patrimonio dell'appellante incidentale, costituito in buona sostanza dalle quote di partecipazioni societarie, è venuto in essere prima della unione matrimoniale ed il divario patrimoniale e reddituale tra le parti non è derivato dal fatto che *Parte_1* ha sacrificato per la famiglia le proprie aspirazioni professionali, considerato peraltro che i coniugi non avevano potuto fare a meno di delegare a personale domestico (dalla controparte però ingigantito nei numeri) gli incombeni casalinghi (cucina, pulizie, ecc.); l'appellante incidentale aveva concesso alla moglie a supporto delle sue attività nel settore della moda di lusso un mutuo di euro 280.000,00 in varie tranches tra il 2007 e il 2008, di cui la controparte ha sempre rifiutato la restituzione, e ciò doveva assumere funzione compensativa, al pari del supporto economico che *Controparte_1* ha sempre prestato al mantenimento della famiglia, delle polizze assicurative da egli finanziate in favore della moglie, del godimento da parte di questa a titolo gratuito, come ufficio e magazzino per le sue società, dell'immobile sito in Roma, via Crispi n. 9, nonché dell'immobile sito in Roma, via degli Ottavi, concesso alla madre di *Parte_1*; doveva poi tenersi conto del sostanziale peggioramento delle finanze di *Controparte_1*, il cui reddito dichiarato nel 2021 si era attestato intorno ad euro 296.000,00 (da ritenersi al netto), a causa della gravissima difficoltà in cui versavano le sue società, aggravata dalla pandemia Covid 19 e dai recenti eventi bellici, poiché il mercato pubblicitario radiofonico, unica fonte di introito della radio RDS di cui è proprietario, hanno registrato nel solo anno 2020 una flessione del 20%, e considerato il sempre più frequente ricorso ai finanziamenti bancari, che sono condizionati da clausole che vietano la distribuzione di dividendi societari fino al rimborso del prestito; il metodo di accertamento reddituale sintetico utilizzato dal c.t.u. era fuorviante ed inadatto per quantificare la capacità reddituale e patrimoniale di un imprenditore quale l'appellante incidentale, poiché doveva aversi riguardo al reddito netto (e non a quello lordo), scorporando dal reddito le spese sostenute per finalità imprenditoriale, avendo invece il c.t.u. confuso il reddito con il patrimonio, il tenore di vita personale con le spese aziendali, e senza alcuna analisi circa la provenienza dei saldi iniziali dei conti di *Controparte_1*; il suo reddito netto era infatti bruscamente diminuito dagli oltre 4 milioni di euro nel 2011, ad euro 500.000,00 negli anni dal 2018 al 2021, con una flessione nel 2021 ad euro 296.000,00, derivandone che la sentenza di primo grado ha largamente sovrastimato le sue capacità patrimoniali; parte delle sue sostanze sono inoltre riferibili a società ed il c.t.u. ha valutato le quote societarie con riferimento ai valori iscritti a bilancio (non quindi effettivi, secondo la valutazione di mercato); oltretutto il c.t.u. ha erroneamente considerato nel patrimonio di

Controparte_1 il credito di euro 78.000,00 nei confronti della sua holding [...]

Controparte_2 (di cui è titolare al 100%), quando invece non si era trattato di una operazione di prestito, come secondo l'appellante incidentale ha ritenuto il c.t.u., bensì di un credito per finanziamento soci non produttivo di interessi e inesigibile perché in massima parte postergato alle ragioni creditizie della banca finanziatrice *CP_9* il matrimonio aveva avuto una breve durata (circa 7 anni), alla ex moglie era attribuito il godimento della casa coniugale di via di Propaganda 16 a Roma, che ha un valore locatizio di almeno euro 10.000,00 al mese, non è stato poi considerato che *Controparte_1* è gravato dell'assegno divorzile della prima moglie e del figlio con la stessa ancora convivente per l'ammontare di euro 11.550,00 al mese; assolutamente abnorme risultava l'assegno

disposto per la figlia *Per_1* (euro 6.000,00 al mese), per la quale egli aveva sempre affrontato ogni spesa, e pure considerato che le spese condominiali, per acqua, luce e gas della ex casa condominiale non sono mai state pagate da *Parte_1* ma sono state invece sostenute dalla società proprietaria dell'immobile; (secondo motivo); è stato erroneamente ritenuto dal Tribunale un tenore di vita matrimoniale elevatissimo, quando invece *Controparte_1* vanta unicamente partecipazioni in società dotate di personalità giuridica, che hanno patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello suo personale, le unità immobiliari, così come le barche e l'elicottero citati in sentenza, sono di proprietà di società, i gioielli citati in sentenza non hanno un valore elevato, non possiede macchine di lusso; nessuna prova è stata fornita circa le altre circostanze idonee a dimostrare un elevatissimo tenore di vita; è stata sopravvalutata la capacità reddituale dell'appellante incidentale ed invece sottovalutata quella della controparte (terzo motivo); ha errato il Tribunale nel ritenere tardiva ed illegittima la domanda dell'odierno appellante incidentale di condanna di *Parte_1* alla restituzione di quanto da questa percepito o percepito di più a titolo di assegno divorzile (quarto motivo); è illegittima l'assegnazione a *Parte_1* della casa familiare di via di Propaganda 16 a Roma, atteso che la figlia *Per_1* è stata iscritta dalla madre, contro il volere del padre, alla *Organizzazione_21* di Londra, corso di laurea in economia, che ha iniziato a frequentare a partire dall'anno accademico 2020/2021 e da due anni vive stabilmente a Londra; peraltro la figlia *Per_1* aveva trasferito la sua residenza in Roma dalla casa familiare di via di Propaganda 16 a quella di via Crispi n. 9, per poi chiedere nuovamente il trasferimento nella residenza di via di Propaganda n. 16; quest'ultima abitazione si compone di due separate unità immobiliare (interno 11, di 9 stanze, e interno 12, di 3 stanze), entrambe di proprietà della *Organizzazione_2* di cui [...] *CP_1* è socio unico, ed ha errato il Tribunale nel non attribuire alla appellata l'assegnazione soltanto di una parte immobiliare realmente occorrente ai suoi bisogni, tenuto conto peraltro che l'appellata non ha volturato le utenze, non ha mai pagato le bollette e le spese condominiali e non ha dato informativa alle autorità comunali dell'assegnazione dell'immobile (quinto motivo); infine, la cessazione della convivenza della figlia *Per_1* con la madre, conseguente al suo trasferimento a Londra, giustifica la richiesta di pagamento dell'assegno di mantenimento per la figlia direttamente in favore di questa e non della madre (sesto motivo). Gli appelli vanno esaminati insieme stante la loro connessione.

La c.t.u. (dott. *Persona_4* relazione 1-3-2019) sulla base della quale è stata pronunciata la sentenza del Tribunale qui impugnata, è stata espletata nel corso del giudizio di separazione di primo grado (R.G.N. 45804/14) ed è stata depositata nel primo grado di questo giudizio di divorzio su supporto magnetico (chiavetta USB; e come tale è consultabile) da *Parte_1* con le note in data 6-5-2019, nel contraddittorio delle parti ed a seguito di ordinanza del G.I. del 2-4-2019 (il fascicolo cartaceo di primo grado, contenente la suddetta chiavetta USB, è pervenuto nella Cancelleria di questo ufficio il 12-7-2023).

La c.t.u. risulta esaurientemente motivata e priva di vizi logici ed il c.t.u. ha dato risposte adeguate alle contestazioni dei consulenti delle parti (pagg. 372 segg. dott. [...] *Persona_5* per *Parte_1*; pagg. 355 segg. proff. *CP_10* e *CP_11* [...] per *Controparte_1*); resiste alle critiche anche in questa sede proposte e può ritenersi che offra un quadro sufficientemente chiaro e preciso delle condizioni patrimoniali e finanziarie delle parti; l'appellante principale non avanza specifiche censure alla c.t.u., poiché si duole delle valutazioni che sulla base della c.t.u. ha compiuto il Tribunale per determinare la misura degli assegni di divorzio e mantenimento, mentre l'appellante incidentale critica in questa sede gli accertamenti peritali prevalentemente sotto il profilo del metodo utilizzato dal consulente per interpretare i dati della propria contabilità personale e

aziendale (si veda pag. 29 appello incidentale), più che la ricostruzione degli stessi dati contabili. E peraltro pare al Collegio, come si dirà, che il c.t.u. abbia offerto gli esiti contabili degli accertamenti peritali in modo non equivoco.

E' certo, innanzitutto, che debba essere corrisposto a *Parte_1* un assegno di divorzio. Non è rimasto infatti provato che *Parte_1* abbia continuato la sua attività di commercializzazione di borse di lusso: la società *Org_4* con cui esercitava tale attività, è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2015; così pure l'immobile sito in Roma, via Crispi n. 9, di proprietà della già citata società *Org_2*, adibito per concessione di questa a ufficio e atelier della appellante principale, è stato restituito alla società proprietaria, come ammesso dall'appellante incidentale, in data 13-11-2020; l'altra società con cui *Parte_1* esercitava l'attività imprenditoriale, la *Org_5* ha sede, ancora per ammissione di *Controparte_1*, nell'immobile sito in Roma, via degli Uffici del Vicario n. 49, che è condotto in locazione proprio dalla *Parte_2*

[...] che appartiene a *Controparte_1*, e quindi dipende dalla volontà della società locataria se concedere ancora il godimento dei locali, con il che non si vede quale futuro possa avere la società di *Parte_1*. Il Tribunale ha poi riportato gli esiti della istruttoria compiuta (testi *Testimone_1*, *Testimone_2*, *Testimone_3*), da cui non risultano affatto circostanze tali (né potendo queste essere integrate dal presunto utilizzo che *Parte_1* ha fatto degli assegni di mantenimento, perché necessitati per ordine del Tribunale) per ritenere che *Parte_1* abbia continuato l'attività di commercializzazione di borse di lusso.

Non altrimenti sussistendo elementi presuntivi contrari, quindi, si deve ritenere, conformemente al giudizio espresso dal Tribunale, che *Parte_1* allo stato sia priva di redditi propri.

Certamente il patrimonio di *Controparte_1* era in parte preesistente al matrimonio; tuttavia, consistendo questo in partecipazioni societarie e negli utili della attività imprenditoriale nel settore radiofonico (*Parte_2*), che vive, per ammissione dello stesso *Controparte_1*, di introiti pubblicitari, il patrimonio di rischio con cui egli ha cominciato l'attività imprenditoriale, doveva essere stato implementato nel tempo, se è vero che nell'anno 2011, in costanza di matrimonio, egli aveva avuto un reddito netto di oltre 4 milioni di euro. La figlia *Per_1* è nata il 24-9-2002 ed alla data del matrimonio era ancora in tenera età, per cui non può che ritenersi che la madre convivente si sia dedicata alla sua cura ed accudimento ancora per tutta la durata del matrimonio; inoltre *Parte_1*

[...] , come si dirà più avanti, ancora per ammissione dello stesso appellante incidentale (pag. 15), aveva lavorato quale responsabile del personale e delle risorse umane nell'azienda della *Parte_2* del marito, già prima del matrimonio e poi ancora dopo il matrimonio, prima di dedicarsi a tempo pieno all'attività di commercializzazione di borse di lusso (secondo l'appellante incidentale pochi mesi dopo la celebrazione del matrimonio), e dunque non può negarsi il concreto apporto di *Parte_1*

[...] alla costruzione e mantenimento della prosperità familiare; se infatti [...] *CP_1* aveva cominciato la sua attività imprenditoriale con propri capitali di rischio, è certo che tali capitali risultano mantenuti ed accresciuti grazie anche alla attività di *Parte_1*, direttamente, avendo prestato lavoro nell'azienda del marito, indirettamente, avendo accudito la figlia minore così consentendo al marito di dedicarsi alle proprie imprese.

Non può avere diretta funzione compensativa, a favore di *Controparte_1*, l'allegato mutuo di euro 280.000,00 concesso dal medesimo in favore di *Parte_1* e non ancora restituito, poiché pende autonomo giudizio di opposizione proposto da *Parte_1* [...] avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da *Controparte_1* per la restituzione della sorte capitale (pag. 24 appello incidentale); pur tuttavia il Tribunale non ha omissis di considerare, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, il supporto

finanziario fornito da *Controparte_1* alla moglie per cominciare l'attività di commercializzazione di borse di lusso, e questa osservazione appare pertinente anche in questa sede.

Il c.t.u. ha considerato nei suoi conteggi le polizze assicurative finanziate da [...] *CP_1* in favore di *Parte_1*, che quindi sono entrate nel calcolo del patrimonio delle parti, ha determinato il valore delle partecipazioni nella società [...] *Organizzazione_2* a socio unico e nella holding *CP_2* *Controparte_2* di cui pure *Controparte_1* è proprietario al 100% e che ha in portafoglio *Parte_2* [...] secondo il valore del patrimonio netto (e non nominale) al 31-12-2015 per la prima società e secondo il valore di mercato per il periodo 2012-2016 per la seconda società. La valutazione della capacità patrimoniale e reddituale di *Controparte_1* è stata determinata globalmente, per il fine che qui rileva, e non per individuare il suo patrimonio personale.

Anche con riferimento al dedotto credito di euro 78.000,00, incluso dal Tribunale nel patrimonio di *Controparte_1*, si deve respingere la specifica contestazione dell'appellante incidentale: ha motivato il Tribunale, sulla base degli accertamenti del c.t.u., che sussisteva un credito di *Controparte_1* di euro 78.000,00 nei confronti di *Controparte_2* a fronte del trasferimento alla stessa società del 100% della *Parte_2* di cui pure *Controparte_1* è interamente proprietario; il credito, se pure non è stato incassato, ha precisato il Tribunale, rimane tuttavia compensato, perché il valore della partecipazione totalitaria di *Controparte_1* in *CP_2* *Controparte_2* è stato determinato al netto dei debiti, di modo che alla cancellazione del credito di *Controparte_1* segue la cancellazione del debito di *Controparte_2* con pari aumento della quota di *Controparte_1*; derivandone, ha concluso ragionevolmente il Tribunale, che il mancato adempimento del credito di euro 78.000,00 è ininfluenza per la determinazione del valore del patrimonio di *Controparte_1*.

Il divario patrimoniale e finanziario tra le parti è stato dunque accertato dalla c.t.u. e risulta rilevante; già questi numeri configurano un elevato tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio, pure aggiungendosi le case possedute in Maremma, Sardegna, *Org_18* se pure l'appellante incidentale afferma di proprietà della società *Org_2* o di società di diritto statunitense, ma in ogni caso nella disponibilità familiare, così come le barche, di proprietà della *Organizzazione_7* e dell'elicottero, secondo l'appellante incidentale di proprietà di *Organizzazione_22* e concesso in leasing o in affitto alla società *Parte* però pur sempre nella disponibilità di *Controparte_1* (del tutto imprecisati sono invece la natura e il valore dei gioielli).

Riguardo alla abitazione di Roma, via di Propaganda n. 16, può ritenersi certo, sulla base delle stesse ammissioni dell'appellante incidentale, che la casa familiare era costituita, prima della separazione dei coniugi, dall'immobile composto unitariamente dagli interni 11 e 12, di modo che alla madre, prima collocataria, quindi convivente con la figlia *Per_1*, deve essere assegnato l'intero compendio immobiliare così come era abitato dal nucleo familiare; del resto vero è che essendo proprietaria di entrambi gli interni una società di capitali (sia pure interamente partecipata dall'appellante incidentale), la società [...] *Organizzazione_2* come tale avente personalità giuridica autonoma, la domanda di rilascio del più piccolo interno 12 è inammissibile per difetto di legittimazione attiva di [...] *CP_1*. Il fatto poi che *Parte_1* non corrisponde i canoni condominiali né gli oneri per i servizi di somministrazione dovrà essere fatto valere dalla società proprietaria in apposito ed autonomo giudizio; lo stesso deve dirsi riguardo all'immobile concesso in uso alla madre dell'appellata incidentale, persona estranea alla presente causa, e pure essendo tale immobile di proprietà della medesima società di capitali.

Non rileva, per escludere l'assegnazione a *Parte_1* della casa familiare, il fatto che la figlia *Per_1* frequenti una università a Londra. Lo stesso *Controparte_1* allega che la figlia, pur dopo avere chiesto il cambio di residenza in un altro immobile a Roma, ha definitivamente mantenuto la residenza presso la madre in via di Propaganda n. 16, avendo nuovamente richiesto la residenza in questa casa; poiché *Per_1* non è autonomamente autosufficiente, dovendo frequentare l'università e dunque non avendo al momento uno stabile impiego lavorativo retribuito, pur vivendo buona parte dell'anno a Londra, mantiene la residenza presso la madre, e con questa convive tutte le volte che rientra in Italia, in questo immobile avendo la sua abitazione. Ed una volta accertato che *Per_1* mantiene la convivenza con la madre, nei termini appena detti - del resto non risulta che quando si trova in Italia conviva con il padre, il quale vive e lavora prevalentemente negli Stati Uniti -, è giocoforza ritenere che la intera casa coniugale rimanga assegnata alla madre.

Riguardo infine alla richiesta di pagamento diretto alla figlia dell'assegno per il suo mantenimento, invece che nelle mani di *Parte_1*, si osserva che tale domanda non è contenuta né nell'originario ricorso di divorzio del 3-3-2016 né nel foglio di precisazione delle conclusioni di primo grado in data 1-4-2019 di *Controparte_1*; ove poi si ritenesse la domanda ammissibile sul presupposto che la figlia *Per_1* è divenuta nel frattempo maggiorenne (il 24-9-2020) ed è iscritta alla università, va rilevato che la domanda non può comunque essere accolta difettando la richiesta della stessa beneficiaria *Persona_1*.

Da tanto deriva l'infondatezza dell'appello incidentale proposto da *Controparte_1* ed anche riguardo alla misura dell'assegno di mantenimento della figlia; va infatti contestualmente rigettato il motivo di appello principale con cui *Parte_1* si duole del mancato aumento del contributo di mantenimento in favore della figlia, tenuto conto che la somma a tal fine determinata dal Tribunale in euro 6.000,00 mensili a carico del padre, sul quale pure gravano interamente le spese straordinarie, appare equa e proporzionata alla capacità reddituale e patrimoniale di *Controparte_1*, come sopra accertata, ed alle esigenze di vita e di studio di *Persona_1*, maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente.

Deve invece accogliersi l'appello principale riguardo alla misura dell'assegno divorzile.

Va considerato che se è vero che *Parte_1* ha inizialmente lavorato, su designazione dello stesso *Controparte_1*, quale responsabile del personale e delle risorse umane della *Parte_2* (pag. 15 appello incidentale), che è di proprietà di quello, e tenuto conto che questa attività imprenditoriale ha avuto grande successo poiché grazie ad essa *Controparte_1* è riuscito ad avere reddito netto di 4 milioni di euro nel 2011 (pag. 32 appello incidentale), vero è che *Parte_1* ha contribuito con il suo lavoro, già prima del matrimonio e poi prima di dedicarsi all'attività di commercio di borse di lusso, al raggiungimento di tale successo. Per cui, avendo in seguito *Parte_1*, per scelta evidentemente condivisa con il marito (in quanto avvenuta in costanza di matrimonio), cessato la sua collaborazione con *Parte_2*

[...] per avviare una attività in proprio di commercializzazione di borse di lusso, che invece non ha avuto successo poiché è ben presto cessata, l'attività prestata dalla appellante presso l'azienda del marito, che ha così supportato nella crescita e nella riuscita imprenditoriale e di cui ha beneficiato tutta la famiglia, deve trovare necessaria valorizzazione in questa sede.

Sulla base di questa considerazione si ritiene pertanto che l'apporto di *Parte_1* [...] alla prosperità patrimoniale e finanziaria della famiglia, nel bilanciamento di tutte le considerazioni sopra svolte, determini l'aumento dell'assegno divorzile dovuto da *Controparte_1* in favore di *Parte_1* nella maggiore misura di euro 7.000,00 mensili a far data dalla ordinanza presidenziale del 29-9-2016 assunta nel giudizio

di divorzio, somma poi soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici *Org_1* ; ritiene il Collegio che ad una maggiore quantificazione dell'assegno divorzile osti la non eccessiva durata della convivenza matrimoniale (dal 8-3-2006 al 7-7-2014).

Infine, va respinta la domanda di *Controparte_1* di restituzione delle somme maggiormente corrisposte a *Parte_1* a titolo di assegno divorzile, per la considerazione, assorbente, che l'assegno, avente natura divorzile (e non di mantenimento) è stato oggi determinato nella maggiore misura di euro 7.000,00 mensili rispetto a quella di euro 5.000,00 mensili determinata dal Tribunale.

Conclusivamente si deve rigettare l'appello incidentale di *Controparte_1* ed in parziale accoglimento dell'appello principale di *Parte_1* , e così in parziale riforma della sentenza di primo grado, va aumentato con la predetta decorrenza l'assegno divorzile dovuto da *Controparte_1* in favore di *Parte_1* nella misura di euro 7.000,00 invece che di euro 5.000,00 come stabilito dal Tribunale. Stante la parziale reciproca soccombenza, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite di entrambi gradi.

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente pronunciando, rigettato l'appello incidentale di *Controparte_1* , in parziale accoglimento dell'appello principale di *Parte_1* , rigettato nel resto, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Roma in data 21-4-2020 depositata il 19-5-2020, così provvede:

1. determina, con decorrenza dalla ordinanza presidenziale del 29-9-2016, nella misura mensile di euro 7.000,00 - invece che di euro 5.000,00 come stabilito dal Tribunale - l'assegno divorzile dovuto da *Controparte_1* in favore di *Parte_1* , da versare entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa o in altra forma dalla stessa indicata e con la rivalutazione annuale secondo gli indici *Org_1* ;
2. conferma nel resto la sentenza del Tribunale ordinario di Roma in data 21-4-2020 depositata il 19-5-2020;
3. compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.

Roma 13-7-2023

Il Consigliere estensore
Alberto Tilocca

Il Presidente
Anna Maria Pagliari